

Gobernanza, Ética y Políticas de IA en el Ejercicio Legal

Marcos normativos, responsabilidad disciplinaria y adopción institucional (Módulo 4)

Ricardo Reyes-Jimenez

Universidad de La Sabana

11 de agosto de 2026

Objetivos de la Sesión

- Analizar los marcos regulatorios internacionales y locales sobre Inteligencia Artificial (EU AI Act, Directivas MinTIC / Superintendencia).
- Determinar la responsabilidad ética, disciplinaria y civil del abogado en el uso de IA.
- Redactar e implementar la Política Institucional de Uso de IA en la Firma.
- Diseñar la hoja de ruta para la adopción tecnológica responsable.

El Marco Regulatorio de la IA

- **El Principio del Riesgo (EU AI Act):** Clasificación de sistemas según su nivel de riesgo (Inaceptable, Alto, Limitado, Mínimo). Los sistemas usados en la administración de justicia o decisiones legales se consideran de alto riesgo.
- **Normativa en Colombia:** Circular de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre tratamiento de datos en IA y principios éticos del Gobierno Nacional.

Responsabilidad Profesional y Ética

- **El Principio “Human-in-the-Loop”:** La decisión y revisión final de cualquier producto legal corresponde de forma indelegable al profesional del derecho.
- **Secreto Profesional y Confidencialidad:** Prohibición estricta de subir secretos comerciales o datos de clientes a modelos públicos sin Zero Data Retention (ZDR).
- **Deber de Diligencia:** La falta de verificación de citas o precedentes inexistentes (“hallucinated cases”) constituye una falta disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Estructura de la Política Interna de la Firma

1. **Herramientas Autorizadas:** Lista blanca (White-list) de software e IA aprobadas por la dirección IT/Compliance. 2. **Clasificación de Información:** Matriz que define qué datos (Públicos, Internos, Confidenciales, Estrictamente Secretos) pueden procesarse con qué herramientas. 3. **Disclosure a Clientes:** Transparencia sobre el uso de IA en la facturación y elaboración de entregables cuando aplique. 4. **Sanciones y Auditoría:** Mecanismos de control interno.

Hoja de Ruta para la Adopción Institucional

- **Fase 1:** Diagnóstico de procesos repetitivos y mapeo de riesgos.
- **Fase 2:** Capacitación técnica y ética de todo el equipo de abogados y paralegales.
- **Fase 3:** Implementación de proyectos piloto en áreas controladas (ej. investigación o revisión inicial).
- **Fase 4:** Auditoría continua y ajuste de políticas.

Cierre del Curso y Certificación

- **Evaluación Final:** Presentación de la propuesta de Política de IA adaptada a cada firma participante.
- **Conclusiones:** La IA no reemplaza al abogado; el abogado que usa IA reemplaza al que no la usa.

Referencias I